

Nr. 44 Ministerbesprechung vom 7. März 1933, 16.15 Uhr¹⁾

R 43 I/1460, Bl. 27–33

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger; MinDir. Funk; ORegR Killy, Willuhn; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. POLITISCHE LAGE.
2. MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES AUSWÄRTIGEN.

1. POLITISCHE LAGE.

Der Reichskanzler eröffnete die Sitzung und führte aus, daß der neugewählte Reichstag am besten in der Zeit vom 3. bis 8. April zusammentreten werde. Die feierliche Eröffnungssitzung solle in der Potsdamer Garnisonkirche stattfinden; wo die weiteren Sitzungen stattfinden würden, sei noch zu überlegen. Die Gottesdienste für die Abgeordneten am Tage der Reichstagseröffnung würden in der evangelischen Nicolaikirche und in der katholischen Stadtpfarrkirche in Potsdam stattfinden. Der Herr Reichspräsident werde am Eröffnungstage am Grabe Friedrichs des Großen einen Kranz niederlegen²⁾.

Nunmehr müsse eine großzügige Propaganda- und Aufklärungsarbeit einsetzen, damit keine politische Lethargie aufkomme. Diese Volksaufklärung müsse von einer neu zu errichtenden Zentralstelle ausgehen³⁾. Es sei zu bedenken, daß der überwältigende Wahlsieg der Nationalsozialisten zu einem Teil auch durch die sonstigen Nichtwähler herbeigeführt worden sei, die bei nicht hinreichender politischer Aufklärung bald wieder in die Zahl der Nichtwähler zurückkehren würden. Nicht richtig sei die Behauptung, daß viele Kommunisten zu den Nationalsozialisten herübergewechselt seien. Vielmehr sei die Lage so zu betrachten, daß bisherige sozialdemokratische Wähler nationalsozialistisch und bisherige kommunistische Wähler sozialdemokratisch gewählt hätten. Was die Wähler des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei anlange, so würden sie erst dann für die nationalen Parteien zu erobern sein, wenn die Kurie die beiden Parteien fallen lasse⁴⁾.

Notwendig sei eine kühne Inangriffnahme des Reich-Länder-Problems. Als besonders illoyal empfinde er die Angriffe des Ministerpräsidenten Dr. Held gegen sich, den Reichskanzler, nachdem

¹⁾ Auch abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 54.

²⁾ Zur Gestaltung der Eröffnungsfeier des Reichstages am 21. 3. 33 vgl. Dok. Nr. 43.

³⁾ Zur Errichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda s. Dok. Nr. 56, P. 1.

⁴⁾ Zur Frage des Stellenwerts dieser Äußerung Hitlers im Entstehungsprozeß des Reichskonkordats vgl. Repgen, Über die Entstehung der Reichskonkordats-Offerte im Frühjahr 1933 und die Bedeutung des Reichskonkordats, in: VfZG 26 (1978), S. 527 f.; Scholder, Altes und Neues zur Vorgeschichte des Reichskonkordats, in: ebd., S. 538 und 548 ff.; Repgen, Nachwort zu einer Kontroverse, in: VfZG 27 (1979), S. 159–161.

er noch kurz zuvor bei ihm gewesen sei⁵⁾. Sehr mißlich sei das häufige Wählen zu rund 50 verschiedenen Körperschaften im deutschen Reich. Notwendig sei, die jetzige und künftige Zusammensetzung des Reichstags als Schlüsselzahl für die Besetzung sämtlicher Landtage festzusetzen⁶⁾.

Die Ereignisse des 5. März betrachte er als Revolution. Am Ende werde es in Deutschland keinen Marxismus mehr geben.

Notwendig sei ein Ermächtigungsgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit. Er, der Reichskanzler, sei fest davon überzeugt, daß der Reichstag ein solches Gesetz beschließen werde. Die Abgeordneten der KPD würden bei der Eröffnung des Reichstags nicht in Erscheinung treten, weil sie sich in Haft befänden.

Auf finanziellem und wirtschaftlichem Gebiet sei folgendes zu bemerken. Unbedingt notwendig sei ein Wechsel in der Leitung der Reichsbank. An die Spitze der Reichsbank gehöre ein beweglicher Mann⁷⁾. Besonders wichtig sei die Frage des Butter-Beimischungszwanges für Margarine⁸⁾. Es sei zu bedenken, daß die Masse der Margarinekonsumenten außerordentlich groß sei. In diesem Zusammenhänge müsse er seinem Befremden darüber Ausdruck verleihen, daß Staatssekretär von Rohr seine, des Reichskanzlers, fernmündlich übermittelte Bitte nicht erfüllt habe, Sachverständige zu dieser Frage zu empfangen. Staatssekretär von Rohr habe seine Ablehnung damit begründet, daß er Parteipolitiker grundsätzlich nicht empfangen. Äußerstenfalles werde er, der Reichskanzler, dem Herrn Reichspräsidenten erklären müssen, daß er bei einem derartigen Verhalten des Staatssekretärs von Rohr mit diesem nicht mehr Zusammenkommen könne.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete über die Vorgänge in Hamburg, Bremen, Lübeck und Hessen. Er führte aus, daß die Maßnahmen des Reichs⁹⁾ erfolgen mußten, weil sonst höchste Gefahr für Ordnung und Sicherheit in diesen Ländern bestanden hätte. Die bisherigen Machthaber in diesen Ländern hätten keine Resonanz im Volke; die Disziplin der Polizei scheine gefährdet, wenn das Reich nicht eingreife.

Auch in Bayern, Württemberg, Baden und Sachsen sei eine Neuregelung der Regierungsverhältnisse dringend geboten¹⁰⁾.

Der *Reichswirtschafts- und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* ging zunächst kurz auf die Angelegenheit des Staatssekretärs von Rohr ein und führte aus, daß dieser Bedenken gehabt habe, die vom Herrn Reichskanzler empfohlenen 4 Herren zu empfangen, nachdem das Reichser-

5) Gemeint ist die Berliner Unterredung Hitlers mit Held am 1. 3. 33 (Niederschrift in: Wiesemann, Die Vorgeschichte der national-sozialistischen Machtübernahme in Bayern 1932/1933, S. 294–303). Die Verärgerung Hitlers über Held geht anscheinend u. a. zurück auf den nach dieser Unterredung erschienenen Kommentar der Bayerische Volkspartei-Correspondenz (BVC): „Laut und eindringlich mußte in den letzten Wochen der Ruf ‚Hände weg von Bayern!‘ nach Berlin gerichtet werden. Die Warner haben keine Gespenster, sondern wirkliche Gefahren gesehen. Es soll anerkannt werden, daß die entschiedene bayerische Haltung in diesen Tagen in Berlin nicht ohne Eindruck geblieben ist. Es ist nur zu hoffen, daß sich auch bei den im Reiche maßgebenden Männern die Einsicht immer mehr verstärken möge, daß es zu den Grundelementen einer wirklichen Regierungskunst im Reiche gehört, mit der bayerischen Tatsache als einer unumstößlichen Realität der deutschen inneren Politik zu rechnen.“ (Horkenbach 1933, S. 77 f.).

6) Die Festsetzung erfolgte auf Grund des „Vorläufigen Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 31. 3. 33 (RGBl. I, S. 153). Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 78, P. 2, dort bes. Anm. 9.

7) Der seit 1930 amtierende RbkPräs. Luther war bis zu diesem Zeitpunkt nur ein einziges Mal mit Hitler zusammengetroffen, und zwar am Nachmittag des 30. 1. 33. Veranlassung hierzu war die von mehreren SA-Trupps unmittelbar nach der Regierungsbildung erzwungene Setzung von Hakenkreuzflaggen auf den Berliner Gebäuden der Reichsbank. Luther wies den RK bei dieser Unterredung „auf die Gesetzwidrigkeit des Vorgehens der SA hin, worauf Hitler zunächst antwortete, es sei eben Revolution. Nunmehr machte ich darauf aufmerksam, daß die Reichsbank seit den Dawes-Gesetzen eine auch auf internationalem Recht beruhende Anstalt sei und daß ich mich auf keinen Fall mit der Setzung einer Flagge, die eine andere als die allgemein bekannte deutsche Reichsflagge sei, einverstanden erklären könne.“ Hitler sei „durchaus ruhig“ geblieben und habe sogleich zugesichert, ein weiteres Hissen der Hakenkreuzflagge auf den Rbk-Gebäuden durch Abordnung von SS verhindern zu wollen. Er habe diese Zusage auch eingehalten (Luther, Vor dem Abgrund 1930–1933, S. 302 f.). – Zur Ablösung Luthers und zur Ernennung Schachts zum neuen RbkPräs. s. Dok. Nr. 65.

8) Zur Behandlung dieser Frage s. Dok. Nr. 57, P. 1.

9) In den genannten Ländern hatten am 5. und 6. 3. vom RIM entsandte Reichskommissare auf Grund § 2 der VO zum Schutz von Volk und Staat vom 28. 2. 33 (RGBl. I, S. 83) die Befugnisse der obersten Landesbehörden übernommen (Horkenbach 1933, S. 101). Vgl. auch Dok. Nr. 47; Anm. 29 zu Dok. Nr. 30.

10) Vgl. Dok. Nr. 60, P. 1.

nährungsministerium es grundsätzlich abgelehnt habe, mit Vertretern von Berufsverbänden oder anderen Organisationen über die Margarinefrage zu sprechen.

Er, der Reichswirtschafts- und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, habe Staatssekretär von Rohr erklärt, er wolle selbst mit den 4 Herren sprechen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* sprach dem Reichskanzler und der nationalsozialistischen Organisation den Dank des Reichskabinetts für die bewundernswerte Leistung bei der Wahl aus.

Er betonte, daß das Verhältnis des Reichs zu den Ländern auf eine andere Basis gestellt werden müsse. Man müsse jedoch vermeiden, die Länder zu uniformieren.

Zur innenpolitischen Situation teilte der Stellvertreter des Reichskanzlers mit, daß gestern (6. 3.) Prälat Kaas bei ihm gewesen sei. Er habe erklärt, daß er ohne zuvorige Fühlungnahme mit seiner Partei komme und nunmehr bereit sei, einen Strich unter die Vergangenheit zu setzen. Im übrigen habe er die Mitarbeit des Zentrums angeboten¹¹⁾.

In außenpolitischer Beziehung sei er, vielleicht im Gegensatz zu dem Reichsminister des Auswärtigen, der Auffassung, daß die schwebenden Probleme in naher Zukunft mit größter Energie angefaßt werden müßten.

Der *Reichsarbeitsminister* brachte dem Reichskanzler für die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot den Dank für seine Leistungen bei der Wahl zum Ausdruck.

Reichsminister Göring führte aus, daß die kommunistischen Abgeordneten, weil sie in Haft säßen, an den Sitzungen des Reichstags nicht teilnehmen würden. Auch gegen eine Anzahl marxistischer Abgeordneter seien schwere Vorwürfe zu erheben. 40 Leute der Eisernen Front¹²⁾ hätten die Einheitsaktion mit der KPD betrieben.

Er sei fest davon überzeugt, daß die Zweidrittelmehrheit im Reichstage für ein Ermächtigungsgesetz zustande kommen werde. Abgeordnete, die die Sitzung verließen, um die notwendige Anwesenheitsziffer für eine Zweidrittelmehrheit unmöglich zu machen, müßten die Freifahrtkarten und Diäten für die Dauer der Wahlperiode verlieren. Er wolle eine Änderung der Geschäftsordnung in diesem Sinne vorbereiten. Die Pflicht des Abgeordneten, sein Mandat ausüben, wirke sich nach seiner Auffassung auch dahin aus, daß er unentschuldigt Sitzungen nicht fernbleiben dürfe.

Der Fraktionsvorsitzende¹³⁾ der Preußischen Zentrumsfraktion, Grass, sei schon vor der Wahl bei ihm gewesen. Grass habe das Angebot gemacht, vor der Wahl keine Personalveränderungen mehr vorzunehmen, dann werde das Zentrum zur Mitarbeit bereit sein. Auf die Mitarbeit der Deutschen nationalen könne dann nach den Grass'schen Ausführungen verzichtet werden. Es sei am besten, dem Zentrum zu erklären, daß seine sämtlichen Beamten aus den Ämtern entfernt werden würden, wenn das Zentrum nicht dem Ermächtigungsgesetz zustimme. Im übrigen werde die dem Zentrum gegenüber anzuwendende Taktik darin zu bestehen haben, es höflich zu ignorieren.

Auch Vizepräsident Eßer habe um eine Unterredung mit ihm, Reichsminister Göring, nachgesucht. Die Unterredung habe bisher aber noch nicht stattgefunden.

Der *Reichsminister des Innern* kam auf die Beflaggung am Volkstrauertage (12. März) zu sprechen. Er schlug vor, die offizielle Beflaggung zu belassen und anheimzustellen, auf den Dienstgebäuden auch Schwarz-Weiß-Rot zu flaggen.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die Landesfinanzämter um eine grundsätzliche Regelung der Beflaggung gebeten hätten. Er schlug eine Anordnung des Inhalts vor, daß neben Schwarz-Rot-Gold Schwarz-Weiß-Rot geflaggt werden müsse.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden¹⁴⁾.

11) Hierzu vgl. Morsey, Der Untergang des politischen Katholizismus, S. 116 f.

12) Im Dezember 1931 zur Abwehr des Rechtsradikalismus (Harzburger Front) vollzogene Vereinigung von Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Freien Gewerkschaften und Arbeitersportverbänden.

13) Richtig: Fraktionsgeschäftsführer.

14) Zur Durchführung dieses Beschlusses kam es nicht. – Am 9. 3. vermerkte Wienstein für den StSRkei: Der RPräs. habe auf Vortrag des RK und des Vizekanzlers (9. 3.) der folgenden, vom RIM zu erlassenden Hoheitsanordnung zugestimmt: „Die Flaggenfrage

Der *Reichspost- und Reichsverkehrsminister* führte aus, daß in letzter Zeit viele Katholiken bei ihm gewesen seien, die nicht dem Zentrum angehörten. Sie hätten betont, daß sie grundsätzlich der NSDAP freundlich gegenüberständen, aber Hemmungen wegen des Punktes 24 des Programms¹⁵⁾ hätten. Vielleicht könne diesem Punkt eine befriedigende Interpretation von der Parteileitung gegeben werden.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß den Bischöfen die authentische Interpretation aller die Kirche betreffenden Fragen zustehe. Die Kirche werde die Nationalsozialistische Partei dann akzeptieren, wenn sie durch die Verhältnisse gezwungen sei, die Partei zu akzeptieren.

Im übrigen seien die Verhältnisse an der Deutschen Botschaft am Vatikan sehr mißlich. Der seit einigen Jahren dort tätige geistliche Berater, Prälat Steinmann, intrigiere häufig gegen den Botschafter¹⁶⁾. Hier werde auch eine Änderung notwendig werden. Ein Mann wie der Abt Schachleitner¹⁷⁾ gehöre nach seiner Auffassung an die Stelle Steinmanns.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wies darauf hin, daß die Stelle eines geistlichen Beraters an der Deutschen Botschaft beim Vatikan vor dem Kriege nicht existiert und nach dem Kriege nach seiner Erinnerung unter Reichskanzler Wirth eingerichtet worden sei. Eine Notwendigkeit für diese Stelle existiere nicht.

Der *Reichsminister des Innern* kam auf den Reichstagsbrand und die Bestrafung der Täter zu sprechen und führte aus, daß es dringend geboten sei, van der Lütke¹⁸⁾ sofort zu hängen, und zwar auf dem Königsplatz. Zwar sehe das geltende Recht für Brandstiftung nur Zuchthausstrafe vor, jedoch müsse es möglich sein, mit rückwirkender Kraft für ein derart abscheuliches Verbrechen Todesstrafe durch Erhängen festzusetzen. Der Satz *nulla poena sine lege* dürfe nicht unbeschränkt gelten. In diesem Sinne hätten auch die Herren Professor Dr. Nagler (Breslau), Professor Dr. von Weber (Jena) und Professor Dr. Oetker (Würzburg) ein Gutachten abgegeben.

Der Reichsminister des Innern trug sodann den Inhalt des beiliegenden Gutachtens vor¹⁹⁾.

wird binnen kurzem einer Neuregelung unterzogen werden. Da die im Weltkrieg Gefallenen, deren Andenken der kommende Sonntag geweiht ist, ihr Leben unter den früheren Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot hingegeben haben, setzen die Behörden am 12. März 1933 auf den Reichsdienstgebäuden nur die Farben schwarz-weiß-rot.“ (R 43 II/129, Bl. 30). – Eine entsprechende Anordnung, die für die pr. Dienstgebäude außerdem die schwarz-weißen Farben vorschrieb, wurde am 10. 3. durch den RKom-PrIMin. Göring erlassen (WTB-Bericht ebd., Bl. 39). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 63.

15) Punkt 24 des Parteiprogramms der NSDAP von 1920: „Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. – Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz vor Eigennutz.“

16) Bergen.

17) Richtig: Schachleiter. Dieser, ein Benediktinerabt, hatte sich im Jahre 1926 zum Nationalsozialismus bekannt; er wurde im Frühjahr 1933 vom priesterlichen Amt suspendiert. Näheres dazu bei Witetschek, *Die kirchliche Lage in Bayern*, Bd. I, S. 1; Volk, *Der Bayerische Episkopat und der Nationalsozialismus 1933–1934*, S. 53 ff.; ders.: *Akten Kardinal Michael von Faulhabers 1917–1945*, Bd. I, S. 655 f., 713, 719 f. – Zum politischen Wirken Schachleiters und über seine Beurteilung durch die Nationalsozialisten vgl. „VB“ vom 26./27. 3. und 16. 5. 33.

18) Tobias (*Der Reichstagsbrand*, S. 28) hierzu: „Die Schreibweise ‚Lütke‘, die zunächst bei den Kriminalbeamten, in allen amtlichen Berichten und der Presse auftaucht, ist auf die entsprechende Schreibweise in seinem Paß zurückzuführen. Da es im Holländischen einen Umlaut nicht gibt, reichte dieser Umstand für die Legende aus, daß der Paß gefälscht und dem Inhaber ‚untergeschoben‘ sein müsse. Aber auch diese Sache ließ sich restlos klären. Ein überkorrekter Beamter im Obdachlosenasyll Fröbelstraße [...] hatte der Lubbeschen Aussprache entsprechend [...] – die seiner Meinung nach fehlenden ü-Pünktchen in den Paß eingefügt.“

19) In dem vom 4. 3. datierten Gutachten, das nach einem Schreiben des RJM an den StSRkei vom 10. 3. 33 (R 43 II/294, Bl. 39) „auf Veranlassung des Herrn Reichskanzlers“ erstattet worden war, hatten die genannten Professoren zur Frage der *Bestrafung und Aburteilung* der Reichstagsbrandstifter ausgeführt: „Die Frage, ob eine rückwirkende Strafverschärfung nach der Reichsverfassung zulässig oder nur auf Grund eines verfassungsändernden Gesetzes möglich ist, ist streitig. Nach § 2 Abs. 1 StGB, kann nur die Strafe erkannt werden, welche nach Grund und Maß gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde, während Art. 116 RV nach seinem Wortlaut nur voraussetzt, daß die Tat z. Z. ihrer Verübung überhaupt strafbedroht war. Ob die abweichende Fassung des Art. 116 RV eine sachliche Änderung in sich schließen sollte, läßt sich nach den Protokollen der Nationalversammlung nicht eindeutig entscheiden. Das Reichsgericht hat sich öfter in diesem Sinne ausgesprochen.“ Jedoch habe es „die Zulässigkeit einer rückwirkenden Strafverschärfung bisher noch nicht ausdrücklich bejaht“, da es „zu einer solchen Stellungnahme noch gar keine Gelegenheit gehabt“ habe. Es sei indessen anzunehmen, daß das Reichsgericht „in folgerichtiger Weiterentwicklung der bisher von ihm aufgestellten Prinzipien die rückwirkende Strafverschärfung auf Grund eines einfachen

Der Reichskanzler betonte, daß es auch nach seiner Auffassung dringend geboten sei, van der Lübbe zu hängen. Die deutsche Öffentlichkeit erwarte das unbedingt. Er könne die Doktrin „Recht müsse Recht bleiben“ nicht anerkennen, wenn das ganze staatliche Leben darüber zugrunde gehen müsse. Reichsminister Göring führte aus, daß an vier verschiedenen Orten der Reichstagsbrand vorher angekündigt worden sei. Ob die an der belgischen Grenze verhaftete Persönlichkeit mit der Tat im Zusammenhang stehe, sei noch unsicher. Inzwischen habe sich herausgestellt, daß van der Lübbe in Holland schon dreimal vor Gericht gestanden habe.

Das Karl-Liebke-Haus habe er beschlagnahmt²⁰⁾. Hier solle eine besondere Kommission zur Bekämpfung der KPD Unterkunft finden.

Bedenklich sei das in Königsberg auf den Reichskanzler geplante Attentat. Es sei genau vorbereitet gewesen. Drei Personen seien auch festgenommen worden²¹⁾. Der Lauf der Untersuchung müsse abgewartet werden²²⁾.

Der Reichskanzler führte aus, daß er für seine Person keine Besorgnis vor Attentaten habe. Die Folgen eines geglückten Attentates würden jedoch für die Öffentlichkeit furchtbar sein. In diesem Falle würden wohl hunderttausend Kommunisten erschlagen werden.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger führte aus, er stimme der Auffassung des Reichskanzlers durchaus zu, daß das Recht sich den Verhältnissen anpassen müsse.

Gegen van der Lübbe sei heute (7. 3.) Voruntersuchung wegen Hochverrates und Brandstiftung eröffnet worden.

Er müsse mit allem Nachdruck auf den Satz *nulla poena sine lege* hinweisen. Nur in Rußland, China und einigen kleinen Kantonen der Schweiz gelte dieser Satz nicht. Er wolle das von dem Herrn Reichsminister des Innern erwähnte Gutachten noch einmal genau prüfen. Das Reichsjustizministerium werde dann seinerseits ein Gutachten ausarbeiten²³⁾ und beide Gutachten den Reichsministern zur Kenntnisnahme zuleiten.

Staatssekretär Dr. Meißner führte aus, daß politisch die Ausführungen des Reichskanzlers durchaus zuträfen. Die Öffentlichkeit verlange mit Recht eine exemplarische Bestrafung van der Lübbes.

Gesetzes zulassen muß, gestützt auf die Änderung der Fassung, die Art. 116 RV gegenüber § 2 Abs. 1 StGB, bringt und die *auch nach unserer Ansicht* auf eine inhaltliche Verschiedenheit der beiden genannten Gesetze zu schließen zwingt, dergestalt, daß Art. 116 RV sich nur mit dem ‚Ob‘ der Bestrafung, § 2 Abs. 1 StGB, dagegen sowohl mit dem ‚Ob‘ wie auch mit dem ‚Wie‘ der Bestrafung befaßt.“ Im „praktischen Ergebnis“ laufe diese „Differenzierung darauf hinaus, daß es zur nachträglichen Straferklärung einer z. Zt. der Begehung straflosen Handlung eines verfassungsändernden Gesetzes, hingegen zur nachträglichen Veränderung des zur Verfügung stehenden Strafrahmens lediglich eines einfachen Gesetzes bedarf.“ Im Schrifttum gingen die Ansichten hierüber allerdings auseinander. Es werde hier „überwiegend“ die „Rückwirkung des nachträglich strafscharfenden Gesetzes abgelehnt.“ – Im zweiten Teil des Gutachtens sprachen sich die Professoren grundsätzlich gegen die Errichtung eines Sondergerichts zur Aburteilung der Brandstifter aus und fügten hinzu: „Durch Beschleunigungsmaßnahmen aller Art (wie z. B. Absehen von der Voruntersuchung und vom Eröffnungsverfahren, Abkürzung der Fristen) ließe sich bei exakter Durchführung des Ermittlungsverfahrens in ganz kurzer Frist auch vor den ordentlichen Gerichten eine den Verbrechen fast unmittelbar auf dem Fuß folgende Aburteilung erzielen. Dieser Form der Beschleunigung wäre aus politischen Gründen unbedingt der Vorzug vor der Neueinrichtung von Sondergerichten zu geben.“ (R 43 I/1460, Bl. 67–70; R 43 II/294, Bl. 27–33).

²⁰⁾ Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 32.

²¹⁾ In dieser Angelegenheit wurde eine „reichsgerichtliche Voruntersuchung“ nur gegen den Schiffszimmermann Kurt Lutter (Königsberg i. Pr.) eingeleitet. Oberreichsanwalt Werner berichtete hierüber mit Schreiben an den RJM vom 1. 6. 33 u. a.: „Durch Mitteilungen einer bisher nicht genannten Vertrauensperson, die den Angeschuldigten Lutter selbst als ihren Gewährsmann bezeichnete, hatte die Polizei in Königsberg i. Pr. erstmalig am 23. Februar 1933 davon erfahren, daß Königsberger Kommunisten den Plan gefaßt hätten, am 4. März 1933 im Hause der Technik in Königsberg während der Rede des Herrn Reichskanzlers ein Sprengstoffattentat zu verüben.“ Bei dem unmittelbar nach Verhaftung der namhaft gemachten Kommunisten (3. 3.) eingeleiteten Untersuchungen habe sich ergeben, daß der Angeschuldigte Lutter bei einer Besprechung im Hause des Königsberger Kommunisten Sprung am 2. 3. geäußert habe, „man müsse die ganze Versammlung im Hause der Technik in die Luft sprengen, man müsse ein paar Handgranaten hineinwerfen“. Die Möglichkeit einer solchen Äußerung des Beschuldigten sei auch von Sprung zugegeben worden, der jedoch betont habe, daß „alle anderen sich in einer folgenden Auseinandersetzung gegen individuellen politischen Terror gewandt hätten“. Der Angeschuldigte Lutter bestreite energisch, „irgendwelche Attentatspläne gesagt oder sich gar in diesem Sinne geäußert zu haben“. Die Voruntersuchungen seien zur Zeit noch im Gange (R 43 II/1519, Bl. 31–32).

²²⁾ Der RJM hierzu in einem Schreiben an StSRkei vom 21. 12. 33: „Nach Abschluß der Voruntersuchung ist der Angeschuldigte [Lutter] wegen mangelnden Beweises außer Verfolgung gesetzt worden.“ (R 43 II/1519, Bl. 95).

²³⁾ Zu diesem Gutachten s. Dok. Nr. 60, P. 3, dort bes. Anm. 22.

Der Herr Reichspräsident könne jedoch zweimal in schwere Gewissenskonflikte kommen, nämlich sowohl dann, wenn er eine Verordnung, betreffend Festsetzung der Todesstrafe usw., vollziehen sowie dann, wenn er nachher über ein Gnadengesuch des Verurteilten entscheiden solle. Er habe die Bitte, daß der Reichskanzler, der Reichsinnen- und der Reichsjustizminister vor einem endgültigen Kabinettsbeschuß dem Herrn Reichspräsidenten die Angelegenheit unterbreiten möchten.

Reichskommissar Dr. *Popitz* führte aus, er habe die Besorgnis, daß das Reichsgericht die Rechtsgültigkeit einer Verordnung, die mit rückwirkender Kraft die Todesstrafe festsetze, nicht anerkennen werde.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er mit dem Reichsgerichtspräsidenten in dieser Hinsicht Fühlung nehmen wolle.

Es wurde in Aussicht genommen, daß der Reichskanzler zunächst allein mit dem Herrn Reichspräsidenten über die Angelegenheit sprechen wird²⁴⁾.

2. MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES AUSWÄRTIGEN.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß der französische²⁵⁾ und der amerikanische Botschafter²⁶⁾ über Übergriffe von SA-Leuten Beschwerde geführt hätten.

Der *Reichskanzler* stellte die Frage, ob die Namen der angeblichen SA-Leute festgestellt worden seien. Nach seiner festen Überzeugung handele es sich nicht um SA-Leute, sondern wahrscheinlich um Kommunisten, die SA-Uniformen angezogen hätten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß die Namen der angeblichen SA-Leute nicht festgestellt worden seien. Es werde wohl am besten sein, wenn er die Angelegenheit der Polizei unterbreite²⁷⁾.

Sodann kam der *Reichsminister des Auswärtigen* auf das Verhalten ausländischer Journalisten gegenüber der jetzigen Reichsregierung²⁸⁾ zu sprechen. Er teilte mit, daß der Korrespondent des „Petit Parisien“, Loutre, sich wegen eines Artikels entschuldigen wolle. Besonders aggressiv habe sich auch die Korrespondentin der „Iswestija“, Frau Keith, benommen. Immerhin hätten die ausländischen Korrespondenten, die bisher böswillig über innerdeutsche Verhältnisse berichtet hätten und in Deutschland geblieben seien, die Zusicherung gegeben, in Zukunft in ihrer Berichterstattung sich jeder böswilligen Tendenz zu enthalten. Im Hinblick hierauf sei es nach seiner Auffassung zweckmäßig, vorläufig von einer Ausweisung Abstand zu nehmen und diesen Korrespondenten eine Bewährungsfrist von zwei Monaten zu bewilligen. In diesem Sinne wolle er auch eine Verlautbarung veranlassen²⁹⁾.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden.

²⁴⁾ Hierzu nichts ermittelt. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 60, P. 3.

²⁵⁾ François-Poncet.

²⁶⁾ Sackett.

²⁷⁾ Mit Schreiben an den RKomPrIMin. Göring vom 10. 3. (abschrl. außerdem an StSRkei, RIM und den Polizeipräsidenten von Berlin) übersandte v. Neurath eine umfangreiche Liste von Beschwerden verschiedener ausländischer diplomatischer Vertretungen (beigefügt außerdem: Übersetzungen der von den Vertretungen überreichten Noten und Protokolle) und führte u. a. aus: „In allen diesen Fällen handelt es sich angeblich um Angehörige der nationalen Verbände. Ich wäre Ihnen zur Vermeidung einer Schädigung des deutschen Ansehens im Auslande und einer Diskreditierung der nationalen Bewegung dankbar, wenn Sie allen diesen Klagen sofort nachgehen und die Tatbestände prüfen lassen möchten.“ Die ausländischen Beschwerden betrafen u. a.: 1) Eindringen von SA-Mitgliedern in das Polnische Generalkonsulat Berlin am 1. 3.; 2) Verhaftung von Mitarbeitern des französischen Handelsattachés am 6. 3. durch uniformierte Nationalsozialisten; 3) Mißhandlung bzw. Belästigung mehrerer amerikanischer Staatsbürger durch SA; 4) Übergriffe gegen jugoslawische Staatsangehörige durch SA am 4. 3. (R 43 II/1195, Bl. 28–54; ergänzende Materialien hierzu in R 43 II/1480).

²⁸⁾ Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 41, P. 1.

²⁹⁾ Eine entsprechende Verlautbarung verbreitete WTB am 8. 3. (WTB-Ausschnitt in R 43 II/472, Bl. 7); sie wurde u. a. durch „VB“ am 9. 3. veröffentlicht.

Zitierhinweis

Nr. 44 Ministerbesprechung vom 7. März 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d044>